

1500054-37.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... foi irradiado na rede a ocorrência de um roubo. Passadas as características do ator do crime e do veículo por ele utilizado. Em patrulhamento em local próximo a Várzea Paulista, lograram localizar o veículo. Abordado o motorista, cuja descrição batia com a anterior, este veio a confessar informalmente a prática do roubo. Quanto ao celular, afirmou que havia deixado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500054-37.2022.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-37.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008588/2022 - DEL.POL.JARINU, 22370033 - DEL.POL.JARINU, 31/22/415 - DEL.POL.JARINU, 2008588 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MELLO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MELLO e ANGELA APARECIDA DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos desse processo crime, dando-os como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 12h, na lanchonete localizada na Avenida Vereador João Pedro Ferraz, 1.650, bairro Vila Nova Trieste, nesta cidade e Comarca, FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MELLO e ANGELA APARECIDA DE SOUZA, unidos em propósito de desígnios e visando a resultado único,

mediante divisão de tarefas e mútua assistência, com emprego de grave ameaça, subtraíram, para si, um telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G3, pertencente à vítima Thaynara Martins Sola dos Santos Rego.

Convertida a prisão em flagrante do denunciado FRANCISCO em prisão preventiva, ANGELA foi beneficiada com a liberdade provisória (fls. 69/71).

A denúncia foi recebida em 14/01/2022 (fls. 100/101).

Citados, os réus ofertaram defesa prévia (fls. 136/140 e 157/158).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 168/169), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo os réus, ao final, interrogados.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Ministério Público e Defesa ofertaram alegações finais.

É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do delito está bem comprovada pelo conjunto probatório encartado aos autos: pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de depósito (fl. 13), auto de reconhecimento (fl. 14), além dos depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, os quais comprovaram existência de infração penal.

Inconteste, também, a autoria, tranquilamente demonstrada pela prova oral coligida em Juízo.

A vítima Thaynara Martins Sola dos Santos Rego disse que foi muito complicado passar pela situação em apreço. Ficou com uma sensação horrível depois. Estava sentada na lanchonete de que era proprietária quando veio um indivíduo e lhe pediu um produto. O rapaz entrou logo atrás e anunciou o assalto, pedindo dinheiro. Não tinha o costume de deixar dinheiro no caixa, no que transmitiu a situação ao assaltante. Reagiu porque viu que o agente não tinha arma. Empurrou-o em direção à porta e desviou de uma tentativa de agressão. Fugiu em um carro, cuja placa anotou. Depois de 10 minutos chegou o carro da PM. Transmitida a informação da placa, pouco tempo depois recebeu a notícia de que havia sido encontrado o carro em outra cidade (Várzea Paulista). Foi para a Delegacia e ficou em sala apartada. Reconheceu o assaltante na Delegacia. Levou o aparelho celular, que não recuperou, porque teria sido trocado por droga. Entrou no carro pela porta do motorista. Havia alguém no lado do passageiro, mas não sabe precisar se era homem ou mulher. Reconheceu depois pelas características: roupa justa e curta, com cores gritantes, acima do peso e tom de pele. O assaltante não estava armado e a coagiu, encurralando-a num canto. Reconheceu o réu sem sombra de dúvidas (número 2).

A testemunha Valdinei Filgueira de Lima, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, foi irradiado na rede a ocorrência de um roubo. Passadas as características do ator do crime e do veículo por ele utilizado. Em patrulhamento em local próximo a Várzea Paulista, lograram localizar o veículo. Abordado o motorista, cuja descrição batia com a anterior, este veio a confessar informalmente a prática do roubo. Quanto ao celular, afirmou que havia deixado o aparelho com uma moça que também havia participado da ação delitiva, para que efetuasse a venda. Localizaram a acusada, que também confessou informalmente a participação no roubo, bem como que estava na posse do celular, mas que o devolveu a FRANCISCO. Foram presos em flagrante e conduzidos à DP. A vítima reconheceu FRANCISCO sem sombra de dúvidas. Em relação a ANGELA, observou características similares à pessoa que estava no carro. As características informadas pela vítima batiam com a da mulher custodiada. Não se recorda das roupas da ré.

A testemunha Stella Roberta Mussinhati, também integrante da PM, asseverou que a ocorrência foi transmitida pelo rádio. Passada a característica e emplacamento do veículo, fornecidos pela vítimas, visualizaram o carro em patrulhamento. Abordado, contataram o indiciado, que confessou informalmente o delito. Quanto ao celular, afirmou que havia deixado uma mulher com o aparelho, para venda. Localizada a mulher, ré ANGELA, esta confessou a participação e disse que havia devolvido a

FRANCISCO, pois não havia conseguido vender. Reconheceu o acusado e também a ré. A vítima havia informado que se tratava de uma mulher, acima do peso, e branca, características que batem com a pessoa que supostamente estaria com o celular. Não os conhecia antes dos fatos.

Interrogado, o réu FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MELLO afirmou que a acusação é verdadeira. Estava "virado" do terceiro para o quarto dia, por ser dependente químico e alcoólatra. Encontrou ANGELA, com o vulgo de "Gi", que o levou para Jarinu para comprar um "crack bom". Chegando na cidade, usaram o entorpecente, que acabou. Passando pela rua, visualizaram o estabelecimento com a vítima, sozinha. Após adentrar o estabelecimento, para supostamente comprar cigarro, perguntou pelo dinheiro, e saiu correndo. Subtraiu o celular que estava na mesa do lado de fora do estabelecimento. Entrou no carro e foi embora. Voltaram ao local anterior. Deu o telefone para a comparsa, que voltou com pedras de crack, por eles consumida. Ao ir embora, foi abordado. Ao parar na lanchonete, não tinha a intenção inicial de efetuar o roubo. ANGELA ficou dentro do carro a todo momento. Não anunciou que era um assalto em nenhum momento. As garrafas caíram pelo desespero que se evadiu do local. Não estava armado.

ANGELA APARECIDA DE SOUZA, conquanto devidamente intimada (fl. 195), não compareceu à audiência para ser interrogada.

Inicialmente, é necessário salientar que a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, é de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova.

In casu, Thaynara apresentou relato firme e seguro. Confirmou que reconheceu FRANCISCO como o autor do roubo em solo policial, repetindo o ato em juízo, através de procedimento que respeitou o disposto na legislação processual penal, especialmente no art. 226 do CPP.

Consoante abalizada lição doutrinária: "Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos - qui clam comittit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário" (Processo Penal, Fernando da Costa Tourinho Filho, vol. 3, 18ª ed., Saraiva, São Paulo, 1997, p. 296).

Colhe-se da jurisprudência:

Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido. (Revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194)

Também não há por que se desconfiar da palavra dos policiais militares que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Vale destacar que o fato de a prova estar alicerçada especialmente nos depoimentos dos agentes públicos que efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade. Cuida-se de agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação de pessoa que sequer conheciam.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011)

No presente caso, a vítima logrou visualizar a placa do veículo GM/Celta preto utilizado pelo acusado.

Passada a informação para a polícia, encontraram o mesmo carro em movimento por via pública, sendo conduzido por FRANCISCO, que, capturado, confessou informalmente a prática delitiva e indicou ANGELA como sendo a outra pessoa que tomou parte no roubo.

O réu confessou a prática delitiva, justificando seus atos em função do vício em drogas por ele ostentado.

E os atos por ele praticados amoldam-se ao tipo do art. 157 do Código Penal, especialmente porque, estando a vítima sozinha no estabelecimento comercial, o mero questionamento acerca da existência de dinheiro no caixa já é o bastante para configurar a grave ameaça, o que foi bem descrito pela vítima em seu depoimento. A participação de ANGELA também restou plenamente demonstrada, inclusive porque tentou vender a res furtiva em momento posterior, o que denota sua adesão à intenção criminosa em análise.

Por conseguinte, o acima narrado assume significativa eficácia probatória no sentido do acolhimento da acusação, já que, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Ressalto, ainda, que a causa de aumento do § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, resultou bem delineada nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas.

Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente incontestado a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação dos réus nas penas do crime de roubo majorado é medida que se impõe. Validamente, logo, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal, bem como a autoria delitiva, passo a individualizar as penas, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MELLO

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque o acusado, além de reincidente, ostenta maus antecedentes (fls. 60/64), razão pela qual fixo a pena em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência específica, bem como a confissão espontânea, de forma que promovo a compensação e mantenho a reprimenda no mesmo patamar.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento do concurso de pessoas. Dessa forma, a pena há de ser aumentada em 1/3, resultando-se em 6 anos, 2 meses e 20 dias, além de 16 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência.

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

ANGELA APARECIDA DE SOUZA

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque a acusada é primária e não ostenta antecedentes dignos de nota (fls. 67/68), razão pela qual fixo a pena

no mínimo legal, resultando-se em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, de forma que a reprimenda é mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento do concurso de pessoas. Reconheço, também, a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), em seu grau máximo. Dessa forma, a pena há de ser aumentada em 1/3 e depois reduzida no mesmo patamar, resultando-se em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 9 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira da acusada, fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e ante a participação de menor importância no delito em questão.

Nego à ré a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para CONDENAR os réus FRANCISCO RAFAEL DA SILVA MELLO e ANGELA APARECIDA DE SOUZA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, e 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 09 dias-multa, no piso legal, respectivamente.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego ao réu FRANCISCO o direito de apelar em liberdade, eis que se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci ("Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930), "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação". Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra, cabendo a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão, nos termos do artigo 431, §1º, da NSCGJ.

Quanto a ANGELA, considerando que responde o processo em liberdade, concedo-lhe o direito de apelar nesta condição, se por outro motivo não estiver presa.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de contraditório a respeito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido e expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da

tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

Jarinu, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA